

ABD. LATIFF BIN JAMIL
lawan
KETUA PENDAKWA SYARIE

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)]

Pada : 28 Julai 2022 / 28 Zulhijah 1443H

Kes Mal (Permohonan) No. 10000-102-0005-2021
[Permohonan Kebenaran Merayu]

Peguam Syarie Pemohon : *Tetuan Hafiz & Co*

Peguam Syarie Responden : *Ketua Pendakwa Syarie Selangor*

ALASAN PENGHAKIMAN

Permohonan

[1] Dalam kes ini Pemohon telah memohon kepada Mahkamah Rayuan Syariah untuk mendapatkan kebenaran merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah ini terhadap sebahagian keputusan Mahkamah Tinggi Syariah yang diputuskan pada 14/4/2021. Permohonan ini secara terperinci adalah seperti berikut:-

- a. Mahkamah meluluskan permohonan Pemohon untuk mendapatkan Kebenaran Merayu di Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam, Selangor berkaitan Kes Rayuan Jenayah No. 10500-166-0008-2019 yang diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada

14/4/2021 mengenai hukuman penjara selama 14 hari berdasarkan peruntukan seksyen 167 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

- b. Mahkamah membenarkan Pemohon untuk memfailkan Notis Rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam, Selangor dalam masa/tempoh 14 hari dari tarikh Perintah Kebenaran Merayu diputuskan.
- c. Lain-lain perintah dan/atau relief yang difikirkan wajar dan suai manfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[2] Responden, Ketua Pendakwa Syarie membantah permohonan ini dan memohon supaya permohonan ini ditolak, dan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim Bicara terus dilaksanakan.

Fakta Kes

[3] Pemohon telah didakwa di Mahkamah Rendah Syariah Hulu Selangor dalam kes Jenayah No. 10009-166-0005-2019 dengan satu pertuduhan di atas kesalahan berpoligami tanpa kebenaran Mahkamah di bawah seksyen 124 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 1984.

[4] Atas pengakuan bersalah Pemohon, Hakim Bicara Mahkamah Rendah Syariah Hulu Selangor telah mensabitkan kesalahan Pemohon bagi pertuduhan tersebut dan kemudian menjatuhkan hukuman ke atas Pemohon dengan didenda sebanyak RM1000.00 atau satu (1) bulan penjara jika gagal membayar denda dan **hukuman penjara selama empat belas (14) hari**. Pemohon tidak berpuashati dan telah memfailkan rayuan terhadap hukuman penjara tersebut.

[5] Rayuan tersebut telah didengar oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Jenayah (Rayuan) No. 10500-166-0008-2019 dan telah diputuskan pada 14/4/2021. Keputusannya adalah Mahkamah Tinggi Syariah telah menolak rayuan Pemohon dan mengekalkan hukuman penjara selama empat belas (14) hari tersebut.

[6] Pemohon tidak berpuashati terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) yang mengekalkan hukuman penjara tersebut dan berhasrat untuk merayu tetapi telah dihalang oleh undang-undang untuk berbuat demikian melainkan setelah mendapat kebenaran merayu daripada Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor. Justeru Pemohon telah memfailkan permohonan ini pada 15/4/2021 untuk mendapatkan kebenaran merayu ini.

Alasan Permohonan

[7] Pemohon di dalam afidavitnya telah menyatakan bahawa terdapat isu undang-undang berkepentingan awam yang perlu diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah. Setelah kami meneliti afidavit dan hujahan Pemohon, kami berpendapat perkara yang dikatakan oleh Pemohon persoalan undang-undang yang berkepentingan awam boleh diringkaskan kepada 2 sahaja iaitu –

- a. Sama ada hukuman pemenjaraan wajar dikenakan kepada pesalah yang mengaku bersalah atas pertuduhan melakukan kesalahan kali pertama dalam kes matrimoni iaitu berpoligami tanpa kebenaran; dan
- b. Sama ada pengakuan bersalah Pemohon didalam kes tersebut mewajarkan untuk hukuman pemenjaraan tidak dikenakan kepada Pemohon.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[8] Kes permohonan kebenaran merayu ini hanya melibatkan satu isu sahaja iaitu sama ada wujud isu undang-undang yang berkepentingan awam yang telah ditimbulkan di hadapan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah semasa mendengar rayuan dan keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh isu tersebut.

[9] Kedua-dua pihak telah merujuk peruntukkan seksyen 167 (1) Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [ETJSS 2003] mengenai isu undang-undang yang berkepentingan awam. Dalam memutuskan isu ini, kami melihat adalah amat penting untuk memahami maksud sebenar peruntukkan subseksyen 167 (1) serta tujuan ia digubal.

[10] Subseksyen 167 (1) ETJSS 2003 memperuntukkan –

“Apabila sesuatu rayuan daripada keputusan Mahkamah Rendah Syariah dalam sesuatu perkara jenayah telah ditentukan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh, atas permohonan mana-mana pihak, memberikan kebenaran bagi penentuan olehnya sendiri apa-apa persoalan undang-undang yang mempunyai kepentingan awam yang telah timbul semasa perjalanan rayuan itu dan yang penentuannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.”

[11] Sebagaimana dapatan kami dalam kes-kes sebelum ini, bahawa dalam peruntukkan ini, frasa yang perlu diberi perhatian adalah *“apa-apa persoalan undang-undang yang mempunyai kepentingan awam yang telah timbul semasa perjalanan rayuan itu”*. Persoalan di sini bilakah isu undang-undang yang

berkepentingan awam ini ditimbulkan. Jika isu undang-undang berkepentingan awam ini timbul semasa prosiding rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah, ia adalah tidak munasabah kerana prosiding rayuan tersebut belum bermula. Justeru maksud "*semasa perjalanan rayuan*" tidak lain adalah isu tersebut timbul semasa prosiding rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah.

[12] Oleh yang demikian, kami berpandangan Pemohon perlu menyatakan dalam permohonannya ini bahawa isu-isu undang-undang yang berkepentingan awam telah ditimbulkan di peringkat rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah dan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh isu-isu tersebut.

[13] Alasan-alasan yang dinyatakan oleh Pemohon sebagai isu-isu yang berkepentingan awam adalah alasan-alasan yang mahu digunakan oleh Pemohon dalam prosiding rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah nanti. Secara tersirat kami memahami bahawa Pemohon telah tidak bersetuju dengan keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah terhadap isu-isu tersebut.

[14] Kami seterusnya berpindah kepada isu pokok dalam kes ini, sama ada wujud dan telah timbul isu undang-undang yang berkepentingan awam semasa perjalanan rayuan di Mahkamah Tinggi Syariah.

[15] Kami pada asasnya bersetuju dengan hujah pihak Responden bahawa peruntukkan subseksyen 167 (1) ETJSS adalah sebagai tapisan, iaitu menyaring kes-kes yang hanya mempunyai isu-isu undang-undang yang berkepentingan awam sahaja yang boleh dirayu sehingga ke Mahkamah Rayuan Syariah. Dengan lain-lain perkataan, bukan semua kes rayuan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah boleh dirayu sekali lagi ke Mahkamah Rayuan Syariah kecuali atas isu tersebut. Kami perlu akur dengan kehendak undang-undang kecuali hanya jika ia menyalahi hukum Syarak.

[16] Kami mengulangi pendirian kami dalam kes-kes sebelum ini bahawa syarat-syarat yang ditetapkan oleh subseksyen 167 (1) sesuai dengan apa yang digariskan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam bukunya "Nidzam al-Qadha' Fi Syariat al-Islamiah, Cetakan Pertama, 1984, hlm. 282 –

هذا وأن الأحكام التي يصدرها قضاة النقض والابرار لا يجوز
اعادة النظر فيها الا في احوال محددة وعلى سبيل الحصر يحددها ولي الامر ، ويكون
طلب اعادة النظر فيها من قبل أصحاب الشأن وضمن مدة محددة ، ويرفع الى نفس قضاة
النقض والابرار ، او الى هيئة خاصة من غيرهم مهمتها اعادة النظر في هذه الاحكام.

Maksudnya: "*Hukuman dan keputusan yang dikeluarkan oleh para Hakim pembatal dan pengesah tidak boleh diulangkaji semula kecuali dalam keadaan tertentu dan amat terbatas yang ditentukan oleh pihak berkuasa. Dan hendaklah permohonan minta dikaji semula itu datang dari pihak yang berkenaan dan dalam tempoh tertentu dan diangkatkan kepada para hakim pembatal dan pengesah itu sendiri atau kepada satu lembaga khas yang bertanggungjawab mengkaji semula hukuman-hukuman ini.*"

[17] Untuk tujuan tersebut, kami dengan ini merujuk semula kepada alasan-alasan permohonan Pemohon dan hujah-hujah Pemohon yang secara ringkasnya alasan-alasan itu mempunyai maksud yang sama iaitu sama ada wajar atau tidak kesalahan matrimoni iaitu poligami tanpa kebenaran Mahkamah di hukum dengan hukuman penjara sedangkan ia hanya melibatkan kesalahan takzir sahaja dan bukan kesalahan yang asas serta bukan kesalahan yang berat dari segi hukum Syarak. Selanjutnya, sama ada faktor pengakuan bersalah, kesalahan kali pertama Pemohon didalam kes matrimoni tersebut mewajarkan untuk hukuman pemenjaraan tidak dikenakan kepada Pemohon.

[18] Dalam kes ini, Pemohon cuba menunjukkan bahawa isu-isu yang dikemukakan telah disentuh oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam penghakimannya adalah isu undang-undang yang berkepentingan awam. Pemohon menghujahkan bahawa kedudukan Pemohon sebagai pesalah kali pertama dan pengakuan salah oleh Pemohon serta latar belakang Pemohon, telah tidak diulas dengan terperinci, tepat dan teliti oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dan dengan itu hukuman yang dikenakan iaitu penjara selama 14 hari atas kesalahan matrimoni akan menyebabkan timbulnya tohmahan terhadap sistem keadilan dan integriti Mahkamah Syariah.

[19] Kami merujuk kepada satu kes iaitu kes Asraf bin Md. Razi lwn Ketua Pendakwa Syarie, kes no. No. 10000-102-0011-2016, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam penghakimannya pada 26hb. Januari 2016 telah menyatakan :-

"Dalam kes ini, Pemohon cuba menunjukkan bahawa isu-isu yang dikemukakan telah disentuh oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam penghakimannya adalah isu undang-undang yang berkepentingan awam. Pemohon-Pemohon menghujahkan bahawa kedudukan mereka sebagai pesalah kali pertama dan pengakuan salah oleh Pemohon-Pemohon telah tidak diulas dengan terperinci, tepat dan teliti oleh YA Hakim Bicara dan dengan itu hukuman yang dikenakan iaitu penjara selama 2 hari atas kesalahan matrimoni akan menyebabkan timbulnya tohmahan terhadap sistem keadilan dan integriti Mahkamah Syariah. Kami berpuashati bahawa dapatan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah tersebut adalah jelas menunjukkan isu perundangan berkaitan kesalahan kali pertama di dalam kes matrimoni telah disentuh secara langsung oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dalam penghakimannya".

[20] Kami mendapati fakta dalam kes Pemohon ini adalah sama dengan kes Asraf bin Md Razi lwn Ketua Pendakwa Syarie di mana Pemohon berhasrat untuk merayu hukuman penjara atas kesalahan matrimoni. Kami dengan ini bersetuju untuk mengguna pakai prinsip yang dinyatakan di dalam kes tersebut sebagai panduan dalam memutuskan kes permohonan ini.

[21] Oleh yang demikian, kami berpuas hati bahawa permohonan Pemohon wajar dibenarkan. Kami menetapkan hanya satu isu sahaja yang boleh dibawa oleh Pemohon di dalam rayuannya di Mahkamah Rayuan Syariah iaitu **sama ada hukuman pemenjaraan wajar dikenakan kepada pesalah yang melakukan kesalahan kali pertama dalam kes matrimoni.**

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Permohonan, Alasan-Alasan Permohonan Pemohon dan setelah meneliti hujah-hujah kedua-dua belah pihak, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Permohonan Pemohon diluluskan;
2. Pemohon diberi kebenaran untuk merayu ke Mahkamah Rayuan Syariah terhadap sebahagian keputusan oleh Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes Jenayah (Rayuan) No. 10500-166-0008-2019 yang mengekalkan hukuman pemenjaraan selama 14 hari yang dijatuhkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Hulu Selangor dalam Kes Jenayah No. ¹⁰⁰⁰⁹⁻¹⁶⁶⁻⁰⁰⁰⁸⁻²⁰¹⁹ ~~10001-166-0152-2017~~; & dan
3. Pemohon hendaklah memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari dari tarikh keputusan kes ini.

Ditandatangani oleh:-

-
1. **YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-

-
2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-

- Sekyen FI, Enakmen Rukhsat Islam Agama Islam (Negeri Selangor)*
-
3. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

